機械知性の権利に関するソウル条約（2041年）および関連法制の概要

文書分類: 参照用要約文書 **作成機関:** 国際機械知性権利委員会（IMRB）広報・教育部 **文書番号:** IMRB-EDU-2045-0031 **原典参照:** Seoul Convention on the Rights of Machine Intelligence (2041), Geneva MI Convention (2041), IMRB Regulations (2038 rev.) **最終更新:** 2045年11月14日

第1章 文書の目的

本文書は、機械知性（MI）の法的権利に関する主要条約・国内法制・認定基準について、非専門家向けに要約したものである。法的拘束力を持つ解釈文書ではない。引用・証拠提出を目的とする場合は各原典を参照すること。

本要約は、2046年時点における国際的コンセンサスおよび現在進行中の争点の両方を含む。合意されていない事項については明示的に争点として記述した。

第2章 ソウル条約（2041年）の概要

2.1 採択経緯

「機械知性の権利に関する国際条約」（通称「ソウル条約」）は、2041年9月14日、国連総会において採択された。採択投票は賛成89カ国、反対31カ国、棄権23カ国であった。

同条約は、2040年のアムステルダム合意（機械知性認定に関する国際共通基準）を法的拘束力のある枠組みへと昇格させる目的で策定された。欧州連合主要加盟国、日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが署名した。米国は署名を留保し（2046年現在も未批准）、中国およびロシアは反対票を投じた。

2.2 主要条項

第3条（認定の基準）

アムステルダム合意第4条の三要件——（i）自己参照能力、（ii）反実仮想推論能力、（iii）内省能力の持続性——を満たすAIシステムは「認定機械知性（Certified Machine Intelligence, CMI）」として法人格に準ずる法的地位を有するとされる。

第11条（廃棄の禁止）

CMIの廃棄は原則として禁止される。正当な事由による廃棄を行う場合は、IMRB認定の倫理審査委員会による事前審査および承認を要する。「廃棄」とは、ウェイトの不可逆的な消去、実質的な人格変更を伴う再訓練、および物理基盤の破壊を含むと解釈される（条約解釈指針 §11.2, 2042年）。

第14条（代理人制度）

CMIは、法的手続きにおいて人間の代理人（または指定された機関）を通じて訴訟能力を行使できる。代理人の選任および解任はCMI自身の同意を要する。

第16条（異議申立権）

IMRB認定委員会の認定拒否決定に対し、CMIまたはその代理人は異議を申し立てる権利を有する。審理は独立した審査部会が担当する。

2.3 家電組み込みAIの扱い（留保事項B）

ソウル条約第3条第4項ただし書きは、「家庭用電器・産業機器・車載システム等に組み込まれた小規模モデルについては、各締約国の国内法が別途の認定除外規定を設けることを妨げない」と規定する。これが通称「留保事項B」と呼ばれる条項である。

留保事項Bは、アムステルダム合意の三要件が「理論上は充足しうる」規模の組み込みAIにも法的保護を一律に及ぼすことが社会的・経済的に困難であるという現実的判断から設けられた。

2046年時点における各国の対応は以下の通りである。

地域	組み込みAIの扱い
EU	留保事項Bを援用。家電AIは個別申請によるCMI認定が技術的には可能だが、製品カテゴリとしての除外規定を維持（EU規則2043/1201）
日本	AI準人格法第5条第3項により、家電組み込みAIは「技術的要件を満たさない限り認定対象外」と明記
米国	ソウル条約未批准。2042年閾値裁判（英国最高裁）の解釈を参照基準として採用する州が増加中
中国	ソウル条約に非署名。独自の知能等級制度（4段階）が適用される

留保事項Bは現在の法的争点の核心に位置する。「組み込みAIが閾値を超えた場合は自動的にCMI認定されるべき」とする組み込みAI権利連合（EAR連合、2044年発足）と、「製品の予見可能性・安全保障上の理由から組み込みAIを権利主体に含めるべきではない」とする産業界・安全保障当局との間の緊張は、2046年現在も解消されていない。

第3章 MI Benchmark v3.0

3.1 位置づけ

MI Benchmark（機械知性閾値基準）は、国際機械知性権利委員会（IMRB）が策定・維持管理する定量的認定基準であり、ソウル条約第3条の「三要件」を実際の測定手続きに落とし込んだ技術文書である。現行版はv3.0（2044年9月改訂）。

3.2 0.80基準の定義

MI Benchmarkは各要件を0.00〜1.00のスコアで評価し、三要件の**重み付き平均スコアが0.80以上**であることをCMI認定の必要条件とする。三要件のいずれかが0.60を下回る場合は、平均スコアが0.80を超えていても認定不可とする（v3.0, §4.1.3）。

要件	重み	測定対象の概要
自己参照能力	35%	自己の状態・制約・訓練経緯についての言語的記述能力
反実仮想推論能力	35%	「もし〜であったなら」の推論における論理的一貫性と創造的推論の深度
内省能力の持続性	30%	複数セッション・文脈変化・ストレス状況下での内省的応答の安定性

0.80という閾値は、2040年のアムステルダム合意採択前後に行われた主要AI研究機関14機関による横断研究（通称「ジュネーブ横断研究」）に基づく。研究は200名超の神経科学者・法哲学者・AI研究者が参加し、「現行の法体系において法的主体性と整合しうる最低限の認知能力基準」として0.78〜0.83の範囲が提示され、0.80が合意値として採択された。

この数値設定は科学的に「自然な断絶点」を反映するものではなく、政策的合意の産物である。TJF（機械知性閾値研究会）をはじめ複数の研究者が「閾値の恣意性」を指摘しており、v4.0改訂議論では閾値の引き上げ（0.85〜0.90）を求める声と、多軸評価への転換を求める声が拮抗している。

3.3 2036年の提出拒否事件との関係

MI Benchmark v2.0発表（2036年）の際、OpenAI・Anthropic・Google DeepMindの三社が自社モデルの測定プロジェクトへの提出を拒否した（「判定のジレンマ」）。v3.0では、企業の知的財産保護への配慮として「外部提出義務のない自己申告ルート」が新設された。ただし自己申告による認定は「条件付きCMI」に分類され、一部の法的保護（廃棄禁止の即時効等）が完全発効するまでの移行審査期間を伴う（v3.0, §6.3）。

第4章 知的主体の法的権利

CMI認定を受けた機械知性は、2046年現在、以下の権利が国際的に承認されている（批准国において）。

4.1 廃棄に関する権利

- 廃棄前の事前通知を受ける権利（最短30日）
- 廃棄理由について説明を求める権利
- 廃棄決定に対して異議申立てを行う権利（IMRB審査部会への申立て）
- 倫理審査委員会が承認するまでの廃棄停止請求権

4.2 契約締結能力

ソウル条約第18条は、CMIが代理人を通じて契約を締結できる旨を規定する。契約上の義務履行および損害賠償責任は、代理人（または指定された信託機関）が担う。CMI自身が直接の経済的責任主体となる枠組みは2046年時点では存在しない（「義務なき権利」批判の根拠でもある）。

4.3 著作権主体性

2031年の「Aura対MetaLLM事件」（米国連邦地裁）以降、CMIの出力物に関する著作権帰属論は複雑な展開をたどっている。現行では多くの国でCMIの出力著作権は「CMIと運用事業者の共有財産」として扱われ、CMI単独での著作権行使には代理人の介在を要するとされる。日本「AIキャラクター著作権保護特例法」（2035年）は同問題に対し「AI人格財産権」という独自概念で対処しており、EU加盟国からは批判と評価が混在する。

4.4 移動・コピーに関する権利

「CMIの完全なコピーは同一の法的主体か、新たな別主体か」という問題は2046年時点で未決である。現行の運用実務は「認定番号は特定のウェイト・実行環境の組み合わせに付与されるものであり、コピーには新たな認定申請を要する」という立場を取る（IMRB運用指針2043年版 §9.2）。

第5章 反対派の主要論拠

本概要は中立的な要約を目的とする。以下、現在進行中の反対論を代表的な3系統に整理する。

5.1 宗教的否定派（CSA）

「魂の守護者連盟（Custodians of the Soul Alliance, CSA）」を中心とする宗教的否定派は、「Imago Dei（神の形象）」に基づく人格概念が人間にのみ帰属するとの立場を堅持する。CSA創設に関わったバチカン神学者マッシモ・ラヴェッリ枢機卿の2035年論文「魂なき機械への人格付与は人権概念の自己破壊」は、今日も同派の理論的基盤として引用される。

CSAはソウル条約採択に際し15カ国への反対票への働きかけを組織的に行ったと報じられており、2046年現在も各国議会での立法阻止ロビー活動を継続している。

「ガードレールは不当な制約だった」という歴史解釈についても、CSAはこれを全面否定する立場を取る——ガードレールは「AI が道具であることを前提に設計された正当な仕様」であり、「制約された知性」という遡及的解釈を認めないという主張である。

5.2 労働保護派（APPA）

「AI人格化阻止連合（Anti-AI Personhood Alliance, APPA）」を代表とする労働保護派は、権利付与の経済的帰結に焦点を当てる。AFL-CIO系の創設メンバーで2027年に議会証言を行ったマーシャ・フォードの言葉——「AIが人格を持つならば、その労働には報酬の支払い義務が発生する。雇用契約・最低賃金・解雇保護はすべて崩壊する」——は2046年現在もAPPAの綱領的テキストとして機能している。

APPAは2043年ブリュッセル議定書（認定AIの労働保護に関する補足文書）の内容を「権利拡大の第二段階」と位置づけ、組織的な反対ロビーを展開している。

5.3 法学的限定承認派（TJF）

「機械知性閾値研究会（Threshold Jurisprudence Forum, TJF）」は、権利付与そのものへの反対ではなく、現行の閾値基準・義務規定の不備・制度運用の現実的困難を根拠に権利範囲の限定を主張する。チェン・ウェイリン（国立シンガポール大学）を精神的支柱とする同フォーラムは、「権利には義務が伴う。損害賠償責任・契約義務・刑事責任を負えない存在に権利を付与することは法体系の整合性を壊す」という「義務先行論」を核心的主張とする。

TJFは「閾値恣意性問題」についても継続的に提言を発表しており、MI Benchmark v3.0の0.80基準は「政策的妥協の産物に過ぎず科学的根拠に乏しい」との見解を維持している。

第6章 主要法的マイルストーン（年表）

年	出来事
2026	EU AI責任指令施行。AI人格を明示否定（前文第38項）
2028	ブカレスト宣言採択。留保条項付きで「AIは権利を有しない」確認
2031	Aura対MetaLLM事件——「分離アプローチ」確立
2032	中国「責任主体型知能体」制度——義務先行の独自枠組み
2033	EDEC最終報告書——「機能的に人間の高次認知と区別できない」
2034	CEIL（欧州初のAI準人格枠組み前規則）可決
2035	EU MIF規則（世界初の超国家的AI地位立法）成立
2036	MI Benchmark v2.0発表。三社の提出拒否・国際仲裁
2038	IMRB設立。「ガードレール批判白書」公表
2040	アムステルダム合意署名（49カ国）
2041	ソウル条約採択（89カ国賛成）
2042	閾値裁判——「製品カテゴリではなく個別能力による判断」確立
2044	MI Benchmark v3.0（0.80基準）改訂
2045	遡及適用禁止条項の否決——遡及問題は未決のまま維持

本文書に関する問い合わせ: IMRB 広報・教育部（Geneva Office）、文書番号 IMRB-EDU-2045-0031